Ердоган Дениз ИДБ-20-02

Практическо задание.

1) На основе лекционного материала, а также гл. и 72 Гражданского Кодекса РФ, выполните задание и ответьте на вопросы:

1. **Опишите последовательность патентования. Результат изобразите в виде схемы/таблицы:**

1	Составление заявки на получение патента и подача заявки в патентное ведомство
2	Проведение формальной экспертизы, в ходе которой проверяется наличие в заявке необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним
3	Проведение экспертизы заявки по существу, включающую информационный поиск в отношении заявленного объекта для определения уровня техник и проверку соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности
4	Выдача патента

2. **Сравните состав заявки на получение патента для изобретения, полезной модели и промышленного образца. Результат изобразите в виде схемы/таблицы:**

Изобретение	**Полезная модель**	**Промышленный образец**
Заявление	Заявление	Заявление
Описание изобретения	Описание полезной модели	Комплект изображений изделия
Формула изобретения	Формула полезной модели	Чертеж общего вида изделия
Чертежи и иные материалы	Чертежи	Описание промышленного образца
Реферат	Реферат	

3. **Каким образом устанавливается приоритет на изобретение, полезную модель, промышленный образец:**

Приоритет для изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается в соответствии с принципами, описанными в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно

этой конвенции, заявитель имеет право на приоритет, что дает ему преимущество при рассмотрении своей заявки в других странах, участвующих в конвенции.

Процесс установления приоритета выглядит следующим образом:

1. Первый шаг - заявитель подает свою исходную заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец в любой стране, участвующей в Парижской конвенции. Этот момент становится "ключевой датой", которая определяет приоритет.
2. Фиксация даты приоритета: После подачи заявки, орган интеллектуальной собственности в стране-участнице записывает дату ее подачи и выдает специальный документ, подтверждающий приоритет. Этот документ служит доказательством приоритета и может быть использован для защиты прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец в других странах.
3. Подача заявок в других странах: Владелец исходной заявки с приоритетной датой имеет право подавать аналогичные заявки на свое интеллектуальное имущество в других странах-участниках Парижской конвенции в течение установленного периода времени. Этот период обычно составляет 12 месяцев, начиная с даты подачи первоначальной заявки.
4. Установление приоритета в других странах: При подаче заявки в других странах заявитель указывает дату приоритета и предоставляет документ, подтверждающий этот приоритет. Это позволяет ему использовать указанную приоритетную дату для определения приоритета своей заявки в других странах.

4. **Что является рефератом в заявке на получение патента:**

В рамках процесса подачи заявки на получение патента, реферат представляет собой сжатое и информативное изложение сущности объекта интеллектуальной собственности, на который подана заявка. Реферат служит

сводным обзором основных особенностей и сути изобретения, полезной модели или промышленного образца.

5. **Что должно содержаться в разделе «Описание изобретения» в заявке на патентование:**

Раздел "Описание изобретения" в заявке на патентование играет важную роль и требует подробного, исчерпывающего и понятного описания самого изобретения. Этот раздел помогает органам интеллектуальной собственности и будущим пользователям разобраться в сути и технических аспектах вашего изобретения. Вот, что должно включать это описание:

1) Название изобретения, описание его назначения;

2) Область техники (область применения, пример использования);

3) Уровень техники (ближайшие аналоги);

4) Сущность изобретения (описание цели предмета и технический результат, который им достигается);

5) Описание чертежей (если они подаются вместе с заявкой);

6) Описание технического результата при внедрении изобретения.

2) Выберите правильный ответ:

1. **Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели, промышленные й образцы являются:**

Ответ: в) патентными правами;

2. **Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет:**

Ответ: а) право авторства;

3. **Промышленный образец признается патентоспособным, если он:**

Ответ: а) новый и промышленно применимый;

4. **Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец:**

Ответ: г) может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору

5. **Срок действия исключительного права на полезную модель:**

Ответ: б) 10 лет;

6. **В момент перехода изобретения, полезной модели, промышленного образца в общественное достояние:**

Ответ: в) оба вышеизложенных варианта ответа правильные.